

1500091-68.2020.8.26.0534

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Comarca: Santa Branca

Foro: Foro de Santa Branca

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... constatou que Jonas efetuou o furto, ele entrou no local, vasculhou o que a vítima tinha na área externa e escolheu o que pegou. Subtraiu pertences e dinheiro, evadiu-se e sumiu. Já conhecia o réu pela prática de furtos e outros delitos pela cidade.

Interrogado, o réu confirmou os fatos. Afirmou que entrou na residência e subtraiu a furadeira, alguns pertences e cerca de R\$500,00. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Branca

Foro de Santa Branca

Vara Única

Rua Alfredo de Lima, 90, Santa Branca-SP - cep 12380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500091-68.2020.8.26.0534 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-68.2020.8.26.0534

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2197510/2020 - DEL.POL.S.BRANCA, 8536084 - DEL.POL.S.BRANCA, 261/20/306 -

DEL.POL.S.BRANCA, 2197510 - DEL.POL.S.BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS DE SOUZA SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Vistos.

JONAS DE SOUZA SANTOS, vulgo "Acerola", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, caput do CP, porque, segundo consta na denúncia, em 01/08/2020, às 14h40, na Rua José Benedito, n.º 69, Jardim Urupema, na Cidade e Comarca de Santa Branca, JONAS DE SOUZA SANTOS, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em uma furadeira elétrica, um creme de barbear e dois aparelhos de barbear, bem como a quantia de R\$570,00 (quinhentos e setenta reais), pertencentes a Rubens Antônio Marchioreto.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas no primeiro parágrafo, o Denunciado, aproveitando-se do fato de que não havia ninguém na residência, ganhou seu interior e passou a angariar os objetos que ali encontrou, espalhados pelos diversos cômodos do imóvel.

As câmeras de monitoramento registraram o momento em que o Denunciado efetuava a rapinagem (Laudo Pericial de fls. 96/119).

Além do numerário subtraído, no importe de R\$570,00 (quinhentos e setenta reais), o Denunciado furtou objetos que foram avaliados em R\$195,00 (cento e noventa e cinco reais) (fls. 155).

O Boletim de ocorrência foi encartado às fls. 04/05, auto de exibição e apreensão às fls. 06, auto de avaliação às fls. 155.

Laudos periciais às fls. 96/119 e 183/185.

A denúncia foi oferecida (fls. 190/191), sendo recebida às fls. 192/193 e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 207/208), mantida às fls. 213/214.

O réu foi citado (fls. 201).

Em audiência, foi ouvida a testemunha e interrogado o réu (fls. 253), ocasião em que o Ministério Público, em debates orais, pugnou pela condenação do acusado.

Em memoriais, a defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão (fls. 257/258).

Decido.

Ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e segura a prova deduzida, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha João Francisco de Siqueira, policial civil, em juízo, disse que, quando do registro da ocorrência, a vítima forneceu um pen drive com imagens de uma câmera de monitoramento. Da análise das imagens, constatou que Jonas efetuou o furto, ele entrou no local, vasculhou o que a vítima tinha na área externa e escolheu o que pegou. Subtraiu pertences e dinheiro, evadiu-se e sumiu. Já conhecia o réu pela prática de furtos e outros delitos pela cidade.

Interrogado, o réu confirmou os fatos. Afirmou que entrou na residência e subtraiu a furadeira, alguns pertences e cerca de R\$500,00. Não tem nada contra a testemunha. Já foi processado anteriormente.

Como se vê, a prova oral é firme e segura no sentido de apontar o acusado como autor do delito.

As declarações da testemunha foram corroboradas pela confissão do réu, indicando absoluta verossimilhança fática.

Também não há que se desconfiar da palavra do policial que, na qualidade de agente público, possui fé pública, gozando de presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Como é cediço, o depoimento dos policiais que participaram da diligência, quando harmônicos com o acervo probatório, merece ser acolhida como qualquer outra prova produzida na instrução judicial. Veja-se:

"A verdade é que os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador." (RT 616/287).

E mais:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287 in Apelação nº 9116530-56.2008.8.26.0000, TJSP, voto 10.593. Rel. Des. Moreira da Silva).

"Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório". (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/632).

Ademais, nada emergiu dos autos que indicasse tivesse o policial motivos para atribuir crime de tal gravidade ao réu.

Também a materialidade do delito restou devidamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 06, 155), Laudo pericial (fls. 96/119), bem como pelas provas orais colhidas.

Assim, havendo comprovação da materialidade e da autoria, de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Atendendo à culpabilidade do agente, sua personalidade voltada à prática delitiva e maus antecedentes (0000378-86.2012, 0000915-19.2011, 0001352-26.2012, 0001533-27.2012, 0001610-36.2012, 0001705-66.2012, 0001978-45.2012, entre outros, fls. 246/248), demais elementos norteadores do art. 59, do Código Penal, fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo unitário legal, tendo em vista a ausência de provas efetivas acerca das condições econômicas do réu.

Está presente, no caso em questão, a circunstância agravante genérica da reincidência (art. 61, I, do Código Penal; 0001979-30.2012). No entanto, o acusado confessou espontaneamente a prática do delito, o que configura a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal. Diante disso, ficam as circunstâncias atenuante e agravante compensadas entre si, mantendo-se a pena base inalterada, que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de condenar JONAS DE SOUZA SANTOS (vulgo Acerola) à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, caput do CP.

O regime prisional indicado para início de cumprimento da pena é o semiaberto, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e reincidência específica em crime patrimonial, o que recomenda maior rigor na imposição do regime prisional, sob pena de não se atingir o fim colimado pela pena aplicada, não podendo recorrer em liberdade.

Incabível a substituição da pena na forma do art. 44 do Código Penal, posto que não preenchidos os seus requisitos.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o cumprimento da pena na prisão onde o acusado encontra-se recolhido.

Expeça-se mandado de prisão pela condenação no regime fixado.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome no rol dos culpados.

Deixo de atender ao art. 201, §2º do CPP, ante a notícia de falecimento da vítima (fls. 143/145).

P.I.

Santa Branca, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA